

摘要：

证监会就《行政处罚案件违法所得认定办法》公开征求意见。办法明确：违法所得指通过违法行为所获利益或避免的损失；交易类扣除直接成本，非交易类按收入认定；多项违法盈亏不得相抵；细化内幕交易、操纵市场等情形计算规则。

为进一步规范证券期货行政处罚案件违法所得认定工作，监督和保障证券监管机构依法实施行政处罚，中国证监会在总结监管执法实践经验的基础上，起草形成了《中国证监会行政处罚案件违法所得认定办法》（以下简称《办法》）征求意见稿，现向社会公开征求意见。

证券期货行政处罚案件的违法所得是重要的违法事实，直接关系到违法行为的立案、量罚和涉刑移送，对行政相对人权益影响重大。长期以来，中国证监会形成了相应的执法惯例，但尚未制定统一的违法所得认定规则。《行政处罚法》第二十八条将违法所得定义为“实施违法行为所取得的款项”，同时规定“法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定”。《证券法》《证券投资基金法》《期货和衍生品法》《私募投资基金监督管理条例》等法律、行政法规多处条款涉及“没收违法所得”的法律责任，但未明确相关计算规则。因此，制定《办法》有助于明确和公开监管执法标准，提升证券期货监管执法依法行政水平。

《办法》征求意见稿共二十三条，主要内容包括：**一是明确违法所得的定义**。明确违法所得是指通过证券期货违法行为所获利益或者避免的损失。**二是将违法类型区分为交易类违法行为和非交易类违法行为**。前者原则上以“交易获利（避损）”作为违法所得，同时扣除与交易直接相关的成本和税费。后者原则上以“违法行为收入”作为违法所得。**三是明确多个独立违法行为之间违法所得独立计算，彼此不得盈亏相抵**。**四是对内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易、违规转让证券等常见案件的计算方法予以明确**。**五是对被调查时尚未卖出证券如何计算违法所得进行规定**。

欢迎社会各界提出宝贵意见，中国证监会将认真研究各方反馈意见，进一步修改完善后按程序发布实施。

本文来源：[证监会](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

108 收藏

分享到：

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论